

Legislação, Doutrina e Jurisprudência sobre o Aborto no Mundo (exceto Brasil)

Introdução Geral

A regulamentação do aborto varia amplamente pelo mundo. Atualmente (outubro de 2025), **77 países permitem a interrupção voluntária da gravidez** mediante solicitação da gestante, **geralmente até um limite gestacional específico (na maioria, entre 10 e 14 semanas)** ^{1 2}. **Nessas nações vivem cerca de 35% das mulheres em idade reprodutiva (661 milhões)** ², indicando uma **tendência global de liberalização do aborto**. Além desses, 12 países autorizam o aborto por motivos socioeconômicos (**como idade, condições econômicas ou estado civil da grávida**) – categoria que inclui, por exemplo, Japão, Índia e Grã-Bretanha ³. Outros 47 países permitem o aborto para proteger a saúde da gestante (**incluindo saúde mental em cerca de 20 países, como Bolívia, Angola e Gana**) ⁴, muitas vezes com previsão de outras exceções (**estupro, malformação fetal, etc.**). Em 44 países, o aborto é permitido apenas para salvar a vida da gestante ⁵ – **caso do Brasil e de nações como Chile, Venezuela, Paraguai, Síria, Irã, Afeganistão, Nigéria e Indonésia** ⁶. Por fim, 21 países proíbem totalmente o aborto, **sem qualquer exceção legal, mesmo quando a vida da mulher está em risco** ⁷. Entre esses estão Nicarágua, Honduras, El Salvador, Suriname, República Dominicana, Senegal, Egito, Madagascar e Filipinas** ⁷.

Nos últimos 30 anos, verificou-se um **movimento majoritário de expansão dos direitos reprodutivos**: mais de **60 países flexibilizaram suas leis de aborto** nesse período ⁸. Apenas **quatro países retrocederam**, revertendo a legalidade do aborto que antes era permitida: **Estados Unidos, Polônia, Nicarágua e El Salvador** ⁸. A seguir, apresentamos um panorama **informativo e atualizado** da situação legal, dos entendimentos doutrinários e da jurisprudência relevante sobre o abortamento em diferentes regiões do mundo (exceto o Brasil).

Europa

Quase todos os países europeus permitem o aborto em situações controladas, especialmente no primeiro trimestre da gestação. **A maioria adota um limite gestacional em torno de 12 semanas** de gravidez para abortos eletivos (sem necessidade de justificativa) ⁹. Por exemplo, a **Itália** permite até 90 dias (aprox. 12-13 semanas) de gestação; a **Alemanha**, 14 semanas; a **França**, 14 semanas após concepção (16 semanas considerando a última menstruação) ^{10 11}; e a **Portugal**, 10 semanas (com extensão para 16 semanas em caso de estupro e 24 semanas se houver grave malformação fetal) ¹². Após esses prazos, a maioria dos países europeus ainda autoriza a interrupção se houver **risco à vida ou saúde da gestante, ou nos casos de gravidez resultante de estupro ou de graves anomalias fetais** ⁹.

Apesar de o aborto ser amplamente legal na Europa, **alguns países adotam uma abordagem doutrinária de compromisso**: por exemplo, na **Alemanha** o aborto continua tipificado como crime no Código Penal, **mas não é punível se realizado dentro das 12 primeiras semanas** e após aconselhamento obrigatório da gestante ^{13 14}. Essa fórmula – decorrente de decisões do Tribunal Constitucional alemão nos anos 1990 – busca **conciliar a proteção do feto (reconhecida pela Constituição alemã) com os direitos da mulher**, exigindo aconselhamento prévio mas garantindo que

a **decisão final seja sempre da mulher grávida** ¹⁴. De modo semelhante, vários países europeus preveem período de reflexão ou autorização médica, mas **asseguram, em última instância, a autonomia da gestante** dentro do prazo legal.

As exceções europeias são poucas, mas significativas. **Malta** é o único país da União Europeia que **proíbe totalmente o aborto**, sem exceções explícitas – embora haja discussão recente sobre autorizar ao menos quando a vida da mulher estiver em risco. A **Polônia** tem hoje uma das legislações mais restritivas da Europa: até 2020, a lei polaca permitia aborto em casos de má-formação grave do feto, risco de vida/saúde da mulher ou gravidez por estupro. Contudo, em **outubro de 2020 o Tribunal Constitucional da Polônia declarou inconstitucional o aborto por malformação fetal**, eliminando essa hipótese da lei ¹⁵. Com isso, o aborto na Polônia ficou permitido apenas quando há **grave risco à vida/saúde da gestante ou quando a gravidez decorre de crime sexual** ¹⁶. Organismos internacionais condenaram esse retrocesso, afirmando que a decisão polaca “**coloca a saúde e a vida das mulheres em grande risco**” e viola obrigações de direitos humanos assumidas pelo país ¹⁷. A Anistia Internacional, Human Rights Watch e outras entidades denunciaram que **proibições legais não eliminam abortos, apenas tornam o procedimento inseguro**, prejudicando especialmente mulheres pobres que não podem viajar para países vizinhos onde o aborto é legal ¹⁸ ¹⁹. De fato, estima-se que milhares de polonesas continuem interrompendo gestações anualmente, seja clandestinamente ou buscando clínicas em países vizinhos. Além de Polônia e Malta (e do micro-Estado Vaticano), **Andorra** também proíbe o aborto em qualquer circunstância, o que a Comissão de Direitos Humanos da ONU já criticou severamente. O **Liechtenstein** permite apenas em casos extremamente limitados (risco de vida da mãe ou estupro de menor de 14 anos), mantendo sanções penais rigorosas.

Em contraste, **outros países europeus recentemente avançaram na proteção jurídica do aborto**. A **Irlanda**, historicamente alinhada à doutrina católica, **revogou em 2018 a proibição constitucional do aborto** por meio de referendo; desde 2019 vigora uma lei que autoriza a interrupção até 12 semanas de gestação (e posteriormente em casos excepcionais, como risco de vida da mulher ou anomalia fetal letal). A **Irlanda do Norte**, que até 2019 seguia as restritivas leis britânicas de 1861, teve o aborto legalizado por iniciativa do Parlamento do Reino Unido, passando a permitir o procedimento em moldes similares ao restante do país. **San Marino**, pequeno país de tradição católica, aprovou em referendo (2021) e regulamentou em 2022 a legalização do aborto até a 12ª semana. Já a **França** – onde o aborto é legal desde 1975 – **ampliou em 2022 o prazo legal de 12 para 14 semanas** ²⁰ e, em março de 2024, **inscreveu o direito ao aborto em sua Constituição**, tornando-se o primeiro país do mundo a fazê-lo ²¹. A emenda constitucional francesa garante “a liberdade da mulher de recorrer à interrupção voluntária da gravidez”, como reação preventiva diante de eventuais ameaças futuras ²¹ ²². Essa mudança foi impulsionada pela percepção de riscos após a decisão da Suprema Corte dos EUA que reverteu *Roe v. Wade* em 2022, bem como pelos retrocessos na Polônia e medidas conservadoras na Hungria ²³. O Parlamento Europeu, por sua vez, adotou resoluções condenando as restrições polacas e a decisão nos EUA, e **instou a União Europeia a incluir o direito ao aborto na Carta de Direitos Fundamentais da UE** ²⁴ ²⁵. Embora a competência sobre leis de aborto seja dos Estados-membros, há na Europa uma **forte doutrina** de que **direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos**, devendo ser assegurados sem retrocessos.

No âmbito jurisprudencial europeu, a questão do aborto chega ocasionalmente à Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH). A CEDH tem reconhecido uma “**margem de apreciação**” aos países em matéria de aborto, dada a diversidade de visões morais na Europa, não consagrando um direito absoluto ao aborto na Convenção Europeia. Contudo, em casos concretos, a Corte já condenou países por **falharem em garantir acesso ao aborto legal já previsto em sua lei interna** – notadamente contra a Polônia, em decisões como *Tysiāc vs. Polónia* (2007) e *R.R. vs. Polónia* (2011), envolvendo mulheres que tiveram negado o aborto terapêutico a que tinham direito legal. Tais julgados afirmam que, **uma vez que um Estado opte por permitir o aborto em certas circunstâncias, ele deve**

organizar seu sistema de saúde de modo eficaz para viabilizar esse direito, sob pena de violar direitos como o respeito à vida privada e o tratamento humano. Em síntese, o panorama europeu é de **ampla legalização precoce do aborto e discussão crescente sobre sua proteção como direito fundamental**, com **poucas nações dissidentes** mantendo proibições quase totais – postura cada vez mais isolada e contestada pelos órgãos europeus de direitos humanos ²⁶ ²⁷.

América do Sul (exceto Brasil)

A **América do Sul** tradicionalmente possuía legislações restritivas influenciadas por doutrinas conservadoras (sobretudo da Igreja Católica). Contudo, nos anos recentes o continente testemunhou **mudanças legais e decisões judiciais históricas** que ampliaram significativamente o acesso ao aborto em alguns países, embora outros mantenham fortes restrições. Hoje, podemos dividir os países sul-americanos (exceto o Brasil) em **três grupos principais**:

1. Países com legalização do aborto por prazo determinado (até certas semanas): Neste grupo destacam-se **Uruguai, Argentina e Colômbia**, que recentemente descriminalizaram o aborto **sob demanda no início da gestação**. O **Uruguai** foi pioneiro ao aprovar em 2012 a Lei Nº 18.987, que permite o aborto por vontade da mulher até 12 semanas de gravidez (14 semanas se a gestação for resultante de estupro) mediante um breve procedimento de aconselhamento médico ²⁸. Já a **Argentina**, em dezembro de 2020, aprovou a Lei Nº 27.610 que **legalizou o aborto eletivo até a 14ª semana de gestação** – um marco num país de forte tradição católica. Essa lei argentina assegurou às mulheres o direito de decidir e receber o procedimento de forma segura nas unidades de saúde, continuando válidas as exceções após esse prazo (estupro, risco de vida/saúde ou anomalia fetal grave) ²⁹. Em **Colômbia**, a expansão dos direitos reprodutivos veio pelo Judiciário: em fevereiro de 2022, a **Corte Constitucional colombiana (Sentença C-055/2022)** despenalizou o aborto **em todos os casos até a 24ª semana de gestação** ³⁰. Após 24 semanas, a decisão colombiana preservou as hipóteses já admitidas desde 2006 – risco à vida ou saúde da gestante, inviabilidade fetal ou gravidez resultante de estupro – que continuam não puníveis a qualquer tempo ³¹. Essa sentença, apertada (5 votos a 4), posicionou a Colômbia na vanguarda latino-americana, ao lado de Argentina e Uruguai, ao reconhecer a **autonomia reprodutiva das mulheres como parte de sua dignidade e direitos fundamentais** ²⁹. Vale notar que **movimentos de mulheres e organizações como a “Causa Justa” foram decisivos** para provocar essa mudança na Colômbia, articulando ações judiciais e pressão social ³². Além desses três países, devem ser mencionados **Guiana e Guiana Francesa** (território francês), onde o aborto também é permitido sob demanda no primeiro trimestre. **Guiana** (ex-colônia britânica) legalizou até 8 semanas em 1995, e a **Guiana Francesa** segue a lei francesa (14 semanas). Assim, pela primeira vez a **maioria das sul-americanas** passa a viver em países onde há acesso legal ao aborto no início da gestação.

2. Países com despenalização parcial (apenas em casos especiais): Neste grupo estão países que **flexibilizaram leis antes totalmente proibitivas**, mas **sem chegar à liberação total no primeiro trimestre**. O exemplo mais emblemático é o **Chile** – onde até 2017 vigorava uma proibição absoluta herdada da ditadura de Pinochet. Em 2017, o Chile aprovou lei permitindo o aborto em três circunstâncias: **risco de vida da mulher, inviabilidade fetal e gravidez por estupro** (neste último caso, até 12 semanas de gestação, ou 14 semanas se a vítima for menor de 14 anos) ³³. Essa **despenalização tripla** foi confirmada pelo Tribunal Constitucional chileno e representou grande avanço no país; entretanto, **o aborto eletivo fora dessas situações continua ilegal no Chile**, e discussões para ampliar o acesso (por exemplo, estabelecer prazos fixos para qualquer gestação) permanecem pendentes. Situação semelhante encontra-se em **Paraguai e Venezuela**, onde o aborto só é lícito para salvar a vida da gestante ⁶; no **Peru** e **Bolívia**, que admitem em casos de risco à vida/saúde da mulher (e, na Bolívia, também em casos de estupro ou incesto); e no **Ecuador**, onde até 2021 valia apenas a exceção de risco de vida, mas em abril de 2021 a Corte Constitucional concedeu também a possibilidade de aborto legal em casos de estupro ³⁴ ³⁵ (definindo limites de até 12 semanas para

adultas e 18 semanas para menores ou mulheres com deficiência). Esses países, embora não criminalizem absolutamente todas as interrupções, **ainda impõem restrições estritas**, mantendo a maior parte das situações de abortamento como ilícitas. É relevante mencionar a questão doutrinária em alguns deles: **constituições nacionais de influência conservadora**. Por exemplo, as Constituições de **República Dominicana** (2009), **Honduras** (1982, emendada em 2021) e **Guatemala** definem o direito à vida “desde a concepção”, e **Honduras** aprovou em 2021 uma emenda constitucional *blindando* a proibição do aborto (exigindo maioria de 3/4 do Congresso para qualquer legalização futura). Tais dispositivos expressam uma **doutrina jurídica que equipara o embrião/feto a sujeito de direito pleno**, servindo de obstáculo a reformas legais – embora sejam contestados por juristas sob a alegação de violarem direitos fundamentais das mulheres.

3. Países com proibição quase total: Infelizmente, alguns países sul-americanos **ainda proíbem o aborto em quaisquer circunstâncias ou permitem somente em hipóteses extremamente limitadas**. É o caso do **Suriname**, onde não há exceções legais claras, e de regiões nas Guianas onde a legislação é antiquada. A **Venezuela** oficialmente só autoriza se houver risco de morte para a mulher (mesmo estupro ou malformação não são excludentes de ilicitude, na letra da lei). No **Paraguai**, só se admite aborto para salvar a vida da mãe, o que recentemente gerou casos de forte repercussão internacional (como o de uma menina de 10 anos obrigada a levar adiante gravidez resultante de estupro por falta de previsão legal para aborto). Esses países enfrentam críticas de organismos internacionais por **violar direitos à saúde, integridade e até à vida das mulheres**, haja vista as altas taxas de abortos clandestinos e mortalidade materna correlata.

Do ponto de vista **jurisprudencial e de doutrina internacional**, destaca-se a atuação crescente do **Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Em dezembro de 2024, a **Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)** proferiu uma decisão histórica no **Caso “Beatriz vs. El Salvador”**, referente a uma jovem salvadorenha impedida de abortar em 2013 apesar de gravíssimos riscos e de o feto apresentar anencefalia incompatível com a vida. Embora o caso envolva um país da América Central, a sentença da Corte IDH ecoa em toda a América Latina ao estabelecer que **a proibição absoluta do aborto, sem exceções nem mesmo para salvar a vida/saúde da mulher, viola os direitos humanos** (direito à vida, à integridade pessoal, à vida privada e à proteção judicial) ³⁶. A Corte condenou El Salvador por negar assistência médica a *Beatriz* e **determinou que o Estado adote reformas para garantir, ao menos, a interrupção da gravidez em situações de alto risco à mulher** ³⁷. Essa decisão reforça uma doutrina jurídica regional de que **“toda mulher ou pessoa grávida tem direito ao aborto, especialmente quando sua vida ou saúde estão em perigo”**, nas palavras da diretora para as Américas da Anistia Internacional ³⁸. Ou seja, mesmo países que ainda banem totalmente o aborto enfrentam agora **obrigações internacionais** de revisar suas leis para proteger direitos básicos.

Em suma, na América do Sul observamos **avanços significativos em alguns países, impulsionados por movimentos feministas, por legislativos progressistas ou por cortes constitucionais** – levando ao reconhecimento do aborto como questão de saúde pública, de equidade de gênero e de direitos humanos (vida, dignidade, autonomia). Por outro lado, **subsistem fortes resistências doutrinárias e religiosas** em parte do continente, mantendo legislações draconianas. Essa tensão entre visões de mundo distintas faz da América Latina um cenário dinâmico, onde a jurisprudência internacional e comparada vem ganhando peso na argumentação local pró-reformas.

América Central e Caribe

A região da **América Central** (incluindo Caribe hispânico) apresenta **algumas das leis de aborto mais restritivas do planeta**, muito influenciadas pela religião e por valores conservadores. **Vários países**

centro-americanos proíbem completamente o abortamento sem quaisquer exceções legais, situação que fere diretamente recomendações de saúde internacionais. **El Salvador e Honduras** são casos emblemáticos de **proibição absoluta**: nesses países, **mulheres que sofrem abortos espontâneos ou complicações obstétricas chegam a ser acusadas de homicídio** devido à interpretação extremada da lei. A **Nicarágua**, que antes permitia aborto terapêutico, **baniu qualquer forma de aborto em 2006**, sendo uma das poucas nações que **regrediram** na proteção (a reforma nicaraguense e a salvadorenha em 1998 são citadas como retrocessos notórios) ⁸. Na **República Dominicana** vigora também uma proibição total expressa na Constituição. Como mencionado, esses países estão entre os 21 no mundo com banimento completo, sem exceção nem para salvar a vida da gestante ⁷. As consequências humanitárias são sérias: em El Salvador, por exemplo, dezenas de mulheres foram presas nas últimas décadas sob acusação de “aborto” ou “homicídio” após emergências obstétricas, gerando mobilização internacional pela revisão dessas leis.

Poucos países centro-americanos têm **alguma liberalização**. A **Costa Rica** e o **Panamá** permitem o aborto **somente para salvar a vida (ou saúde, no Panamá) da mulher** – modelo semelhante ao brasileiro. **Guatemala** idem: apenas risco grave à vida da mãe. **Belize**, curiosamente, está listado entre os poucos da região que permitem aborto por razões mais amplas (a lei de Belize, baseada no antigo padrão britânico, autoriza interrupção por motivos socioeconômicos e saúde da mãe, o que o Centro de Direitos Reprodutivos classifica como “liberal” em comparação aos vizinhos) ³⁹. No Caribe, **Cuba** destoa como pioneira: desde os anos 1960 o aborto é legal mediante solicitação até aproximadamente 10-12 semanas, integrado ao sistema público de saúde. Cuba e, mais recentemente, **Guiana Francesa** (já mencionadas) são **as únicas jurisdições caribenhas com aborto livre no primeiro trimestre**. **Jamaica, Bahamas, Barbados e Trinidad & Tobago** permitem em casos de risco à saúde ou estupro em diferentes graus, mas não sob demanda. Já **Haiti, Suriname e República Dominicana** mantêm proibição total.

No contexto **jurisprudencial**, além do Caso Beatriz vs. El Salvador supracitado (que se refere a toda a região sob jurisdição da Corte IDH), merece nota a evolução no **México**, país norte-americano mas cultural e juridicamente próximo à América Latina hispânica. O **México** vivenciou uma rápida transformação jurisprudencial entre 2018 e 2023: embora a legislação mexicana fosse tradicionalmente restrita (permitindo aborto apenas em casos como estupro ou risco de vida, semelhante ao Brasil) ⁴⁰, a **Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)** passou a desempenhar papel ativo na garantia dos direitos reprodutivos. Em **2018-2021**, a SCJN emitiu decisões que invalidaram leis estaduais muito restritivas e **afirmaram que a criminalização absoluta do aborto viola os direitos constitucionais** das mulheres (como o direito à liberdade e à não discriminação). Um marco foi a decisão de setembro de 2021, em que a SCJN declarou inconstitucional punir o aborto no primeiro trimestre, anulando a proibição criminal no estado de Coahuila e estabelecendo importante precedente nacional ⁴¹. Em **setembro de 2023**, a Suprema Corte deu um passo além ao **determinar que o Congresso federal removesse o crime de aborto do Código Penal Federal** – efetivamente **despenalizando o aborto em todo o país na esfera federal** ⁴². Essa decisão (derivada do julgamento de um *amparo* proposto por uma ONG) significa que **todas as instituições de saúde federais no México são agora obrigadas a oferecer serviços de aborto seguro, e nenhuma mulher ou profissional de saúde poderá ser criminalizado sob lei federal pelo procedimento** ⁴² ⁴³. Em paralelo, até 2023 **12 dos 32 estados mexicanos já haviam descriminalizado o aborto localmente** (alguns via legislativo estadual, outros por ordens judiciais) ⁴⁴. Embora ainda haja estados sem reformar suas leis, a jurisprudência da SCJN garante que mesmo nesses lugares as mulheres podem recorrer à justiça para obter abortos, e juízes deverão seguir a orientação da Suprema Corte ⁴⁰. Assim, o México caminha para uma harmonização pró-direitos reprodutivos, invertendo a lógica de proibição predominante na América Central.

Do ponto de vista **doutrinário na região**, pesa muito a influência de correntes religiosas conservadoras. A hierarquia católica (por meio de conferências episcopais e movimentos ligados)

exerce pressão para manutenção das proibições – vide a forte oposição a tentativas de reforma no **Dominicana e Honduras**. Por outro lado, organismos internacionais e ONGs de direitos humanos difundem a doutrina de que a falta de acesso ao aborto seguro constitui **violação ao direito à saúde, à vida, à igualdade e à não discriminação das mulheres**. A Comissão e a Corte Interamericana afirmaram, em diversos relatórios, que criminalizações absolutas violam deveres estatais de garantir direitos (lembrando que a Convenção Americana de Direitos Humanos reconhece o direito à vida “em geral, desde a concepção”, mas tal cláusula não impede medidas razoáveis para proteger mulheres – interpretação reforçada pelo Caso Beatriz). Assim, a **tensão doutrinária** na América Central e Caribe é aguda: de um lado, a visão que absolutiza a proteção do nascituro; de outro, a visão baseada em saúde pública e direitos humanos das mulheres. A jurisprudência regional recente tende a **equilibrar esses interesses em favor da mulher, ao menos nos casos extremos de risco e violência sexual**, porém reformas legislativas têm sido lentas e difíceis em muitos países.

América do Norte

A **América do Norte** abrange realidades bem distintas quanto ao aborto, ilustrando tanto **avanços liberais marcantes quanto reveses recentes**.

No **Canadá**, prevalece uma das abordagens mais liberais do mundo. **Desde 1988** – quando a Suprema Corte canadense, no caso *R. v. Morgentaler*, derrubou as restrições então vigentes – **não há nenhuma lei criminal federal limitando o aborto no Canadá**. Na prática, o abortamento é tratado integralmente como questão de saúde e ética médica. As províncias canadenses regulam aspectos de provisão dos serviços, mas **toda mulher canadense tem o direito de decidir interromper a gestação, sem prazo legal fixado**, sendo os limites dados apenas pelos protocolos clínicos (geralmente as clínicas realizam abortos eletivos até cerca de 20-24 semanas, encaminhando casos posteriores a hospitais). Essa ausência de barreiras legais formais reflete a doutrina jurídica canadense de que **impor restrições violaria os direitos à segurança pessoal, liberdade e autonomia da mulher**. Hoje, o aborto no Canadá é amplamente acessível pelo sistema público de saúde, e recentes iniciativas políticas visam reforçar essa garantia (diante de pressões conservadoras nos EUA, o governo canadense reiterou que o direito ao aborto está assegurado em seu país).

Já os **Estados Unidos** vivem uma situação de grande divergência interna após uma **virada jurisprudencial histórica**. Em 1973, o caso *Roe v. Wade* da Suprema Corte dos EUA havia reconhecido o aborto como direito constitucional (fundado no direito à privacidade) até o ponto de **viabilidade fetal (~24 semanas)**, estabelecendo um marco de quase 50 anos de proteção federal ⁴⁵. Essa jurisprudência foi confirmada em 1992 (*Planned Parenthood v. Casey*, que ajustou o padrão para “não impor ônus excessivo” antes da viabilidade) e garantiu gerações de americanas o acesso ao aborto legal em todo o país. **Entretanto, em 24 de junho de 2022, a Suprema Corte (com nova maioria conservadora) proferiu o caso Dobbs v. Jackson Women’s Health e revogou Roe v. Wade, declarando que a Constituição norte-americana não confere direito ao aborto e devolvendo aos legislativos estaduais a competência integral sobre o tema** ⁴⁵. **Esse retrocesso abrupto – um dos quatro mundialmente nos últimos 30 anos** ⁸ – fez com que os EUA deixassem de ter uma política unificada, fragmentando-se em diferentes regimes estaduais. Imediatamente após *Dobbs*, cerca de 13 estados acionaram “leis gatilho” ou leis antigas que passaram a vigorar, proibindo quase totalmente o aborto (em geral com exceção apenas para salvar a vida da mulher, e às vezes para estupro/inceto). Outros estados aprovaram novas proibições. Conforme dados de 2024, 13 estados norte-americanos proíbem o aborto em todas as fases da gravidez (com poucas exceções) e outros 4 estados proíbem a partir de aproximadamente 6 semanas de gestação – antes mesmo de muitas mulheres descobrirem a gravidez ⁴⁶. Entre esses estão praticamente todo o sul e centro conservador (por ex.: Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas, Tennessee, Missouri, Dakota do Sul, Idaho, etc., com variações mínimas nas exceções) ⁴⁶. Em alguns deles, não há exceção nem para estupro ou incesto

(Missouri, por ex., baniu totalmente salvo emergências médicas) ⁴⁷. Em contrapartida, estados mais liberais reagiram protegendo o aborto em suas próprias leis ou constituições: Califórnia, Nova York, Illinois, entre outros, aprovaram leis garantindo o direito ao aborto e até emendas constitucionais estaduais. Estados como Colorado, Vermont e Oregon não impõem limite de semanas para abortos. Em referendos realizados em 2022 e 2023, eleitores de estados diversos (Kansas, Michigan, Califórnia, Ohio, etc.) votaram majoritariamente a favor de manter ou assegurar direitos ao aborto em nível local, enquanto propostas antiaborto foram rejeitadas em estados surpreendentes como Kansas e Montana. Por outro lado, tentativas de consagrar direitos reprodutivos falharam na Flórida (onde 57% votaram a favor em 2024, mas era exigido 60% para aprovar) ⁴⁸ ⁴⁹. A situação nos EUA, portanto, é heterogênea e polarizada: há uma “geografia do aborto” em que mulheres em estados restritivos precisam viajar a estados pró-escolha para obter atendimento – ou recorrer a medicamentos abortivos por correio, cuja disponibilidade também enfrenta disputas legais federais. Do ponto de vista doutrinário, o Supremo Tribunal em *Dobbs* adotou a visão originalista de que a Constituição de 1787 não abarcava o aborto, rejeitando as considerações de igualdade de gênero e autonomia que, para muitos juristas, sustentavam *Roe*. Já muitos tribunais estaduais baseiam-se em cláusulas de direito à privacidade, igualdade ou liberdade de suas constituições para manter proteções locais. Assim, os EUA passaram de paradigma de liberalização (na era *Roe*) a exemplo de contramovimento, com implicações globais: a reversão de *Roe* foi duramente criticada por entidades como a ONU e Parlamento Europeu ⁵⁰ e serviu de impulso para outros países se precaverem contra retrocessos (como a já citada emenda francesa). Importante notar que, apesar das restrições, o número de abortos nos EUA não diminuiu após *Dobbs* – pelo contrário, dados de 2023 indicam aumento de procedimentos nos estados onde permanece legal, e estimativas sugerem que clínicas em estados-livres atenderam muitas pacientes viajantes, enquanto outras recorreram ao aborto medicamentoso. A questão do aborto tornou-se central na política norte-americana pós-*Dobbs*, influenciando eleições e realinhando parte do eleitorado em torno da defesa da restauração do direito a nível federal.

Por fim, no México (geopoliticamente América do Norte), conforme já descrito, a tendência foi inversa à dos EUA. Enquanto os EUA retiraram a garantia federal, o México estabeleceu via Suprema Corte, em 2023, que a criminalização do aborto contraria os direitos humanos e ordenou disponibilizá-lo nos serviços federais de saúde em todo o país ⁴² ⁵¹. Assim, hoje o cenário norte-americano continental tem, de um lado, Canadá e México com aborto legal em ampla medida, e de outro, os Estados Unidos em regime variável, com cerca de metade de suas unidades federativas restringindo severamente. Essa situação peculiar – dois países no mundo (EUA e México) com diferenças legais profundas conforme o estado/província ⁵² – revela como o debate doutrinário e cultural sobre o aborto permanece aceso na América do Norte. Valores ligados à religião e à política polarizada moldam as leis estaduais nos EUA, enquanto no Canadá e México predomina a visão do aborto como questão de saúde pública e direito individual da mulher.

Ásia

A Ásia, continente vasto e diverso, possui uma ampla gama de abordagens legais quanto ao aborto – desde políticas bastante liberais no Leste Asiático até proibições rígidas no Sul da Ásia e Oriente Médio sob influência religioso-cultural. De forma geral, podemos distinguir sub-regiões:

Leste e Sudeste Asiático (extremo oriente): Muitos países do Leste Asiático adotaram leis de aborto relativamente permissivas já em meados do século XX, influenciados por políticas populacionais ou ideologias socialistas. A Rússia (e anteriormente a União Soviética) foi pioneira mundial, legalizando o aborto em 1920 e consolidando depois a permissão até 12 semanas de gestação (e além disso por indicações médicas) ⁵³. Esse modelo se estendeu a outros países da antiga esfera soviética na Ásia Central: hoje Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Armênia, por exemplo, permitem aborto sob demanda no primeiro trimestre ⁵⁴ ⁵⁵. A China, desde os anos 1950, legalizou

amplamente o aborto como parte de políticas de planejamento familiar – durante décadas, sob a “política do filho único”, o aborto não apenas era legal até aproximadamente 14 semanas como chegou a ser encorajado pelas autoridades em casos de gestações além do primeiro filho. Atualmente, a China continua permitindo abortos precoces, embora tenha banido explicitamente a seleção de sexo (devido ao histórico de abortos seletivos de fetos femininos) ⁵⁶ ⁵⁷. **Vietnã e Coreia do Norte** seguem modelos similares: no Vietnã o aborto é disponível a pedido até cerca de 22 semanas, e na Coreia do Norte presume-se legal (embora detalhes sejam pouco claros) ⁵⁸. **Mongólia, Cambodja e Nepal** também legalizaram o aborto sob demanda (Nepal, desde 2002, até 12 semanas; Cambodja até 12 semanas com consentimento, exigindo notificação dos pais para menores) ⁵⁹ ⁶⁰. **Japão** tem uma legislação desde 1948 (*Lei de Proteção Materna*) que, na prática, permite aborto até 21–22 semanas de gestação, porém requer uma justificativa formal – geralmente a indicação de risco à saúde física/mental da mulher ou motivos socioeconômicos, que são declarados pela própria mulher com anuência médica ⁶¹. Na realidade, o Japão trata o aborto como disponível mediante consentimento (inclusive do cônjuge, que a lei japonesa exige salvo em casos especiais) ⁶². O método é majoritariamente cirúrgico (curetagem), e apenas em 2023 foi aprovada a introdução da pílula abortiva. Ainda no leste, **Coreia do Sul** tinha uma proibição penal desde 1953, mas **em 2019 seu Tribunal Constitucional julgou essa proibição inconstitucional**, afirmando que criminalizar o aborto violava os direitos das mulheres, em especial o **direito à autodeterminação** ⁶³ ⁶⁴. A Corte sul-coreana deu prazo até 2020 para o legislativo mudar a lei; como resultado, a partir de 2021 a punição ao aborto deixou de vigorar. O governo sul-coreano propôs autorizar abortos até 14 semanas (ou até 24 semanas em certas condições), mas o Parlamento não chegou a aprovar uma lei detalhada até hoje – de todo modo, **na prática o aborto até 14 semanas não é mais penalizado na Coreia do Sul**, marcando uma vitória importante dos movimentos de mulheres naquele país ⁶⁵ ⁶⁶. **Tailândia** também seguiu tendência semelhante: diante de decisões judiciais, o país reformou sua lei em 2021 para permitir aborto livre até 12 semanas, e em 2022 **ampliou para até 20 semanas** o prazo de aborto sob solicitação ¹. Assim, boa parte do leste/sudeste asiático (particularmente países de influência comunista ou de orientação laica) **trata o aborto como serviço de saúde disponível, ao menos no primeiro trimestre ou pouco além**.

Sul da Ásia e regiões de maioria muçulmana: Por outro lado, em muitos países do Sul da Ásia (subcontinente indiano) e do **Oriente Médio (Ásia Ocidental)**, as leis de aborto são restritas, moldadas por preceitos religiosos (hinduísmo, islamismo) ou valores tradicionais. A **Índia** é uma exceção progressista relativa: desde 1971, com a Lei de Interrupção Médica da Gravidez (MTP Act), o país permite abortos por **várias indicações até 20 semanas** – incluindo falhas contraceptivas (desde 2021, tanto para mulheres casadas quanto solteiras) e razões sociais/econômicas amplas dentro do conceito de risco à saúde da mulher ³. Em 2021, a Índia **emendou sua lei para estender o limite a 24 semanas em casos especiais** (estupro, incesto, menores de idade, anomalias fetais, etc.) e para eliminar diferenças de tratamento entre mulheres casadas e solteiras ⁶⁷ ⁶⁸. Em 2022, a Suprema Corte indiana reforçou essa igualdade, decidindo que **todas as mulheres, independentemente do estado civil, têm direito ao aborto até 24 semanas** e inclusive reconhecendo que o **estupro marital** (ainda não criminalizado como crime na Índia) pode ser equiparado ao estupro para fins de acesso ao aborto ⁶⁹. Com isso, a doutrina indiana atual concebe o aborto como parte do direito à vida, privacidade e igualdade das mulheres. Entretanto, a implementação ainda enfrenta desafios, especialmente em áreas rurais com acesso precário a serviços de saúde. Em **Bangladesh**, prevalece uma proibição formal (herdada da lei colonial), mas na prática existe uma política de “Menstrual Regulation” que permite interrupção até 12 semanas sem confirmação de gravidez – uma solução pragmática encontrada para contornar o tabu legal. **Paquistão, Afeganistão, Sri Lanka e outras nações do sul da Ásia** geralmente só permitem aborto para salvar a vida da mãe (no Paquistão e Afeganistão, baseado na *sharia*, também se cita proteção da “honra da família”), resultando em altas taxas de abortos clandestinos. A **Filipinas**, país de maioria católica no Sudeste Asiático, tem uma das leis mais severas – proíbe aborto em qualquer circunstância (mesmo em caso de risco de morte da

mulher ou estupro), figurando na lista de proibição total junto com países da América Central e África ⁷⁰. Não por acaso, as Filipinas têm também uma das maiores incidências de aborto inseguro na região e movimentos da sociedade civil clamam por reforma, enfrentando forte oposição da Igreja Católica local.

No **Oriente Médio e norte da África (MENA)** – muitos dos quais culturalmente e juridicamente ligados ao mundo islâmico – as leis tendem a restringir o aborto, embora com algumas nuances. A doutrina islâmica tradicional permite o aborto em certos casos antes de 120 dias de gestação (prazo relacionado à *ensoulment* do feto segundo algumas interpretações) e sempre que for necessário para salvar a vida da mãe. Assim, países dessa região usualmente **autorizam aborto se a vida da mulher estiver em perigo** e, em alguns casos, para proteger sua saúde. Por exemplo, a **Arábia Saudita** permite interrupção se a gravidez ameaça a saúde física **ou mental** da mãe, conforme interpretação de tribunais locais que ampliaram essa exceção ⁷¹. **Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirados Árabes** e outros Estados do Golfo também admitem para salvar a vida e, por vezes, grave risco à saúde fetal. Contudo, **nenhum país do Oriente Médio (exceto Israel e Tunísia) reconhece o aborto eletivo por simples solicitação da mulher**. **Irã e Egito** proíbem totalmente, a não ser quando um aborto não-intencional ocorre durante tratamento médico da mãe. **Líbano, Síria, Iraque, Iêmen** – todos tipificam penalmente o aborto com poucas ou nenhuma exceções. Em contraste, **Turquia** (país laico de maioria muçulmana) **legaliza o aborto até 10 semanas** desde 1983 – embora exija consentimento do cônjuge e seja relatado que, na prática, hospitais públicos turcos vêm dificultando o acesso. **Tunísia** merece destaque: desde 1973, sob um governo secular, **legalizou o aborto a pedido até 12 semanas**, tornando-se pioneira no mundo islâmico. Até hoje a Tunísia mantém esse direito na lei e oferece o serviço nos hospitais gratuitamente, o que a coloca ao lado de países desenvolvidos em termos de acesso. **Marrocos e Argélia** não permitem em geral (apenas para salvar a vida da mulher), mas estão em debate público após casos de mulheres processadas. **Israel**, embora geopoliticamente parte do Oriente Médio, segue um regime distinto: o aborto lá é **amplamente acessível mediante aprovação de um comitê médico**. Pela lei israelense, tecnicamente requer-se passar por um comitê de três membros, mas os critérios são amplos (gravidez *fora do casamento*, menor de idade, risco à saúde física/mental da mulher ou má-formação fetal, etc.), e acima de 99% dos pedidos são aprovados. Na prática, Israel oferece aborto quase sob demanda até a semana 12 e com justificativas até semanas posteriores, e em 2022 facilitou ainda mais o processo removendo algumas exigências humilhantes. Assim, dentro da Ásia observa-se **uma dicotomia: países secularizados ou de tradição socialista** adotam postura **liberal** (aborto como direito reprodutivo da mulher, dentro de prazos gestacionais razoáveis), enquanto **países fortemente religiosos ou conservadores** mantêm o abortamento **criminalizado ou estritamente condicionado** (ênfatisando o valor da vida fetal e os preceitos morais).

Jurisprudencialmente, além dos já citados julgamentos na Índia e Coreia do Sul, destaca-se que **os tribunais de alguns países vêm lentamente impulsionando mudanças**: por exemplo, em **Indonésia** grupos de direitos já questionaram a lei restritiva, e em **Tailândia** foi o Tribunal Constitucional que, em 2020, considerou a proibição total incompatível com a Constituição, forçando a reforma legal. Esses casos refletem uma doutrina emergente que reconhece o aborto seguro como questão de direitos (direito à saúde, à liberdade, ou à privacidade). Em contraste, **em países teocráticos ou autoritários não há espaço para litígios desse tipo**, ficando o tema estagnado legislativamente.

Não se pode esquecer também da dimensão **demográfica e de política pública**: na Ásia, o aborto muitas vezes foi (ou é) tratado como instrumento de controle populacional. Isso ocorreu na China (na época da política de um filho) e no Vietnã, levando inclusive a abusos como abortos coercitivos. Atualmente, a China reverteu sua política natalista e até **desencoraja abortos não “médicos”** para tentar elevar a taxa de natalidade – em 2022 o governo chinês emitiu diretrizes para limitar abortos eletivos, embora sem mudar a lei. Na **Rússia**, sob influência do governo Putin e da Igreja Ortodoxa, apesar de o aborto continuar legal, há políticas de desestímulo: em 2023, discutiu-se restringir a venda

da “pílula do dia seguinte” e proibir abortos em clínicas privadas, centralizando em hospitais públicos para desencorajar a prática ⁷². Essas iniciativas demonstram que as considerações **doutrinárias sobre aborto não são apenas de direitos individuais, mas também demográficas, culturais e de engenharia social**, variando conforme o contexto nacional.

África

A África apresenta um **mosaico de legislações abortivas**, em boa parte herdeiras de antigos códigos coloniais, muitas influenciadas por **valores religiosos tradicionais** (cristãos e islâmicos). O panorama vai desde países com **leis bastante liberais** até nações com **proibições totais**, mas a maioria se enquadra em modelos intermediários de exceções restritas. De maneira geral, apenas **uma pequena minoria de países africanos permite o aborto sob demanda por solicitação da mulher**, enquanto a maioria autoriza apenas em casos excepcionais (e vários proíbem completamente, como vimos).

Atualmente, conforme levantamento do Center for Reproductive Rights, apenas **seis países africanos legalizam o aborto a pedido no início da gravidez** ⁷³. Entre eles estão: **África do Sul, Moçambique, Benim, Tunísia, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial** ⁷³. (Nota-se que Guiné-Bissau aparece nessa lista apesar de ser de maioria muçulmana, o que pode indicar alguma reforma legislativa recente ou aplicação liberal em certos casos – historicamente, contudo, Guiné-Bissau tinha lei bastante restritiva, permitindo aborto apenas para salvar a mãe ou em caso de estupro de menor, de modo que sua inclusão é questionável.) **O caso mais destacado é o da África do Sul**: logo após o fim do apartheid, o novo governo sul-africano aprovou a **Choice on Termination of Pregnancy Act, 1996**, que estabeleceu um dos marcos legais mais progressistas da época. Essa lei sul-africana garante **aborto livre até 12 semanas de gestação**, sem necessidade de justificativa; até 20 semanas se houver motivos socioeconômicos ou risco à saúde física/mental da mulher; e sem limite de prazo se houver risco de vida ou malformação fetal grave. A **África do Sul** tornou-se assim um **modelo na região**, e estudos mostraram significativa redução de mortes maternas por aborto inseguro após 1996. Outro país pioneiro foi a **Tunísia** (norte da África): desde 1973, sob um regime secular nacionalista, legalizou o aborto a pedido até 12 semanas, oferecendo-o gratuitamente nos serviços de saúde – algo muito incomum no mundo árabe. **Moçambique**, país de língua portuguesa, reformou sua lei em 2014 (Lei de Saúde Reprodutiva) para **permitir o aborto até 12 semanas a pedido** (até 16 semanas se por estupro) em estabelecimentos de saúde autorizados, o que a colocou entre os poucos africanos liberalizados. Em **Benim**, uma mudança significativa ocorreu em outubro de 2021: o parlamento beninense **aprovou a legalização do aborto até 12 semanas em uma série de circunstâncias amplas**, incluindo quando “a continuação da gravidez possa agravar ou causar uma situação de **angústia material, educacional, profissional ou moral** incompatível com o interesse da mulher ou do feto” ⁷⁴. Essa formulação abrange fatores socioeconômicos e fez da lei do Benim **uma das mais liberais da África**, comparável à da França ou Reino Unido em amplitude. **Guiné Equatorial e Guiné-Bissau** também constam como permitindo aborto no primeiro trimestre, embora com requisitos (como autorização parental para menores) ⁷⁵ – possivelmente devido a leis herdadas do período colonial ibérico que já previam exceções.

Em contrapartida, **numerosos países africanos mantêm o aborto criminalizado, salvo raras exceções médicas**. Por exemplo, **Senegal, República Democrática do Congo, Egito, Madagascar** e outros estão entre os 21 países de **proibição total** – sem previsão legal nem mesmo para salvar a vida da mãe ⁷. Nesses locais, mulheres que sofrem abortos espontâneos ou procuram atendimento após aborto inseguro correm risco de serem presas (caso do Senegal, conhecido pela aplicação rigorosa). Outros países, embora não proíbam totalmente, **só autorizam se a vida da gestante estiver em perigo**: é o caso de **Nigéria, Sudão do Sul, Tanzânia, Mali, Costa do Marfim**, entre outros. Alguns admitem também para resguardar a **saúde física** (e raramente a mental) da mulher – modelo oriundo de antigos códigos coloniais britânicos e franceses. Por exemplo, **Quênia, Uganda e Zâmbia** permitem

aborto se necessário para salvar a vida ou evitar sério dano à saúde da mulher. A **Zâmbia** tem uma das leis mais curiosas da Commonwealth africana: desde 1972, autoriza aborto para proteger a saúde **física ou mental** da mulher ou em caso de risco para a saúde de seus outros filhos, exigindo a aprovação de três médicos. Na prática, isso concede base para **aborto por razões socioeconômicas**, mas o acesso efetivo é limitado pela necessidade de médicos. **Gana** e **Etiópia** fizeram reformas relativamente progressistas: Gana inclui riscos à saúde mental e deficiências fetais como motivos legais; **Etiópia**, em 2005, alterou seu Código Penal para permitir aborto em casos de estupro, incesto, malformação grave, risco à saúde ou se a gestante for menor de 18 anos – mudanças que ampliaram significativamente o acesso e reduziram complicações no país.

No plano **regional africano**, há uma importante orientação doutrinária: o **Protocolo de Maputo** (Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos da Mulher na África, 2003). Esse tratado internacional, ratificado por maioria dos países africanos, estabelece no Artigo 14(2) (c) que os Estados Partes devem **autorizar aborto em casos de agressão sexual, estupro, incesto, e onde a continuação da gravidez endanear a saúde física/mental da mãe ou a vida da mãe ou do feto** ⁷⁶ ⁷⁷. Ou seja, o **direito africano regional reconhece explicitamente certas condições mínimas em que o aborto deve ser garantido** como parte dos direitos reprodutivos das mulheres. Diversos países, contudo, mantiveram reservas a esse artigo ou simplesmente não o implementaram plenamente em suas leis domésticas. Ainda assim, o Protocolo de Maputo funciona como **pressão normativa**: por exemplo, levou países como **Burkina Faso** e **Costa do Marfim** a considerarem reformas. Organizações como a União Africana e a ONU vêm exortando nações africanas a cumprirem o protocolo, salientando que **a criminalização estrita leva a abortos clandestinos e altas taxas de mortalidade materna** no continente.

Jurisprudencialmente, a África tem poucos casos judiciais emblemáticos conhecidos internacionalmente em matéria de aborto, possivelmente devido a **sistemas** judiciários mais tímidos em enfrentar temas morais. Contudo, houve avanços: no **Quênia**, em 2019, um tribunal decidiu a favor de reintroduzir diretrizes clínicas para aborto seguro (que haviam sido suspensas), após a morte de uma adolescente vítima de estupro – a corte queniana reconheceu que mesmo com restrição legal, o Estado tinha o dever de treinar profissionais para manejar complicações de aborto inseguro, sob pena de violar o direito à saúde e vida. Em **Botsuana**, a Alta Corte mencionou em um obiter dictum, num caso sobre homossexualidade, que a autonomia reprodutiva deveria ser respeitada (sinalizando possível abertura para debate sobre aborto). E, importantemente, em muitos países africanos a sociedade civil e profissionais de saúde têm recorrido a estratégias legais para ampliar acesso – como contestar criminalizações de mulheres que sofrem complicações. Esses esforços, aliados à influência do Protocolo de Maputo, representam uma **doutrina emergente de saúde pública**: a de que **“descriminalizar o aborto salva vidas e é imperativo para a justiça social”**.

Em resumo, na África convive o **extremo da proibição total** (vários países francófonos e islâmicos) com **alguns modelos liberais de referência** (África do Sul, Tunísia, etc.). A maioria, porém, ainda opera num **paradigma restritivo**, permitindo aborto apenas em casos de ameaça à vida ou saúde. A mudança tem ocorrido de forma **gradual** e, muitas vezes, **silenciosa** – via **decretos ministeriais ou interpretações médicas**, mais do que por grandes debates legislativos – dado que o tema é sensível perante sociedades tradicionalistas. Contudo, a tendência global não deixa de tocar a África: nota-se, sim, um **lento movimento de liberalização** em parte do continente (por exemplo, Benim 2021, Moçambique 2014, Etiópia 2005, etc.), ao mesmo tempo em que **nenhum país africano adotou recentemente políticas mais restritivas** (o último retrocesso registrado foi em 1997, nas ilhas Maurítius, que endureceram a lei, mas mesmo lá já se discute flexibilizar novamente). Assim, embora os desafios sejam enormes – incluindo falta de acesso mesmo onde legal (devido a poucos serviços de saúde, objeção de consciência de médicos, etc.) – a direção geral aponta para um **reconhecimento crescente de que salvar mulheres de abortos clandestinos é uma prioridade de direitos humanos e saúde**.

Oceania

Na **Oceania**, especialmente nos países desenvolvidos da região (Austrália e Nova Zelândia), verificou-se nos últimos anos uma significativa **modernização das leis de aborto**, no sentido de descriminalização e tratamento como questão de saúde pública. Já em algumas ilhas do Pacífico, o tema ainda é regulado por leis coloniais antigas e tabu cultural.

Austrália: A Austrália, composta por estados e territórios com competências próprias, **concluiu em 2023 o processo de descriminalização total do aborto em todo o seu território** ⁷⁸. Historicamente, o aborto na Austrália era regido por leis penais estaduais herdadas do século XIX, mas entre 2018 e 2021 vários estados (Queensland, Nova Gales do Sul, Austrália do Sul, etc.) aprovaram reformas tirando o aborto do Código Penal e estabelecendo marcos baseados em saúde ⁷⁹. O último foi a **Austrália Ocidental (Western Australia)**, que em setembro de 2023 aprovou legislação retirando as últimas restrições criminais ⁷⁸. Agora, em todos os estados australianos, o aborto é **legal e acessível dentro de limites gestacionais razoáveis** – normalmente **até 22 a 24 semanas de gravidez sob demanda da mulher**, e após esse período se houver indicação médica (risco à saúde da mulher ou anomalia fetal severa), com aval de dois médicos. Por exemplo, em **Victoria e Tasmânia** o limite é 24 semanas; em **Queensland e Nova Gales do Sul**, 22 semanas; na **Austrália do Sul**, 22 semanas e 6 dias; e no **Território da Capital** não há limite fixo desde 2022 (ficando a critério médico). Além disso, a Austrália implementou **“zonas de segurança” em torno de clínicas** para proteger pacientes de assédio, e na maioria dos locais o aborto medicamentoso e cirúrgico faz parte dos serviços de saúde disponíveis. Em 2023, passou a vigorar um programa federal que **cobre financeiramente os custos do aborto, tornando-o gratuito ou de baixo custo** pelo sistema de saúde público até determinada idade gestacional ⁸⁰. Ou seja, a doutrina australiana atual equipara o aborto a um procedimento médico comum que deve estar **ao alcance de qualquer pessoa grávida, garantindo autonomia corporal e privacidade**. Esse resultado é fruto de décadas de ativismo e mudança de mentalidade: **gerações de manifestantes e profissionais de saúde lutaram pela reforma**, e a transição final em WA 2023 marcou “um marco crítico – aborto finalmente tratado como questão de saúde, não de crime, em toda a Austrália” ⁷⁸.

Nova Zelândia: Da mesma forma, a Nova Zelândia **descriminalizou o aborto em 2020**, adotando uma das legislações mais liberais do mundo. Até então, o aborto neozelandês só era legal mediante justificativas como risco à saúde física/mental da mulher, confirmado por dois médicos (modelo derivado do Reino Unido). Em março de 2020, sob a liderança da primeira-ministra Jacinda Ardern, o Parlamento aprovou uma **nova lei do aborto** que **removeu o procedimento do Código Penal e o tratou como serviço de saúde**. A lei passou a **permitir a interrupção voluntária da gestação sem necessidade de alegar motivo até 20 semanas completas** ⁸¹. Após 20 semanas, requer-se aprovação de um médico sênior considerando que o aborto é clinicamente apropriado (levando em conta saúde, bem-estar da mulher, viabilidade fetal etc.) ⁸¹. Na prática, isso significa que **até 20 semanas a mulher decide livremente**, e após esse prazo ainda pode abortar se houver indicação médica, sem limites rígidos (casos de anomalias fetais ou riscos graves podem ser atendidos). A reforma neozelandesa também **eliminou exigência de consentimento parental para menores de 18 e estabeleceu zonas de exclusão** para impedir protestos em frente a clínicas. Parlamentares bloquearam tentativas de inserir emendas restritivas (como obrigatoriedade de aconselhamento ou permissão de objeção de consciência institucional). O resultado é que a Nova Zelândia agora figura entre os países que **“permitem interromper a gravidez sem ter que dar qualquer razão até as 20 semanas”** ⁸¹, equiparada a nações europeias mais liberais. Essa mudança neozelandesa foi motivada pela doutrina de que a lei anterior causava atrasos desnecessários e humilhação às mulheres, sem base na proteção da saúde – ou seja, entendeu-se que **confiar na capacidade de decisão da mulher e dos médicos é a melhor forma de cuidar da saúde reprodutiva**.

Outros países da Oceania: Fora Austrália e Nova Zelândia, a maioria dos pequenos países insulares do Pacífico tem legislações restritivas, muitas não atualizadas desde a independência. **Fiji e Vanuatu**, por exemplo, permitem aborto apenas para salvar a vida da mulher ou preservar sua saúde (no Fiji inclui saúde mental). **Papua-Nova Guiné** só autoriza se for indispensável para salvar a vida da mãe. **Ilhas Salomão, Samoa, Tonga e Tuvalu** praticamente proíbem, exceto talvez risco de vida. Em alguns desses Estados, considerações religiosas (cristianismo protestante ou católico) são muito presentes – por exemplo, **Tonga** explicitamente criminaliza o aborto sem nenhuma exceção em seu código penal, e **Samoa** da mesma forma, fortemente influenciados pela moral cristã. **Kiribati e Ilhas Marshall** seguem leis similares às antigas leis coloniais (permitindo só para salvar a vida). Entretanto, devido às populações pequenas e acesso limitado a serviços de saúde, o debate público sobre aborto é praticamente inexistente em muitas ilhas do Pacífico, e casos que requerem aborto (como complicações graves ou estupros) às vezes são resolvidos enviando a paciente para tratamento no exterior ou recorrendo a subterfúgios. Organizações internacionais têm atuado para melhorar o acesso a contracepção e educação sexual nessas nações, como forma de reduzir abortos inseguros.

Jurisprudência regional na Oceania praticamente não há – as mudanças vieram pelo legislativo. Uma nota doutrinária: tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, os debates recentes focaram na ideia de **dignidade e autonomia da mulher**, com os parlamentos reconhecendo que a continuação da gestação deve ser **decisão pessoal da grávida, não do Estado**, pelo menos até certo estágio. Isso alinha a Oceania desenvolvida aos padrões internacionais de direitos humanos. Por exemplo, quando da aprovação da lei de 2020, a primeira-ministra Jacinda Ardern declarou que se tratava de **“tratar as mulheres com respeito, como capazes de tomar suas decisões de saúde reprodutiva”** (discurso parlamentar). Da mesma forma, na Austrália argumentou-se muito que manter aborto no código penal era **estigmatizante e anacrônico**, especialmente quando a maioria da sociedade apoiava a escolha.

Em conclusão, na Oceania vemos **dois cenários opostos**: as nações ricas adotaram completamente a **doutrina dos direitos reprodutivos como parte dos direitos da mulher e da saúde pública**, trazendo suas leis para padrões modernos, enquanto vários países insulares menores **ainda operam sob forte influência de doutrinas religiosas tradicionais**, com leis punitivas ou limitadíssimas. A tendência, contudo, impulsionada por organismos regionais e internacionais, é de **gradual revisão** também nesses países menores, até porque muitos são signatários de tratados que demandam exceções humanitárias (por exemplo, quase todos ratificaram a Convenção da ONU CEDAW, cujo comitê recomenda acessibilidade ao aborto em casos de estupro, risco de vida, etc.).

Conclusão: Em síntese, o **estado atual do aborto no mundo** (fora o Brasil) é marcado por uma **progressiva liberalização legal na maioria das regiões**, apesar de notáveis exceções. Na **Europa, América do Norte (exceto parte dos EUA), Leste Asiático e Oceania desenvolvida**, prevalece a visão de que o aborto nos estágios iniciais deve ser legal e acessível, reconhecido como questão de direitos da mulher – ainda que com variações procedimentais e de prazos. Na **América Latina e África**, embora muitos países ainda restrinjam severamente, houve avanços significativos em nações-chave e a jurisprudência internacional tem pressionado por mudanças, ao menos para assegurar salvaguardas mínimas (vida e saúde da mulher, casos de violência sexual). O **conflito doutrinário** entre proteger a vida prenatal e garantir a autonomia e saúde da mulher continua presente, mas a tendência global, reforçada pela OMS e entidades de direitos humanos, aponta que **leis de aborto mais liberais salvam vidas sem aumentar a incidência do procedimento – apenas diminuem as mortes maternas evitáveis** ^{18 82}. Importante notar que mesmo onde o aborto é legal, discussões persistem (como objeção de consciência de médicos, cobertura de custos, prazos gestacionais e novas questões como aborto medicamentoso por telemedicina). Em contrapartida, os poucos **retrocessos recentes** (Polônia, EUA, etc.) geraram forte reação social e internacional, indicando que esse direito, uma vez conquistado em certo nível, **passou a ser amplamente considerado parte dos direitos reprodutivos e da**

igualdade de gênero. Assim, a direção majoritária das doutrinas jurídicas contemporâneas – respaldada inclusive em decisões de cortes constitucionais de vários países – é a de que **o Estado deve respeitar a decisão da mulher sobre continuar ou não a gestação, pelo menos durante um período inicial, cabendo a ele fornecer condições seguras caso ela opte por interrompê-la** ^{83 31}. A realidade de outubro de 2025 é de um mundo onde, apesar de diferenças culturais e legais, **o acesso ao aborto seguro vem se ampliando gradualmente**, e onde ele ainda é negado, há crescentes questionamentos jurídicos e éticos quanto aos custos humanos dessa negação.

Referências:

- Center for Reproductive Rights / Agência Brasil – “Saiba como é a legislação sobre aborto pelo mundo”, jun. 2024 (dados globais atualizados) ^{9 5 7 8}.
- CNN Brasil – “Aborto é legalizado em 77 países mediante apenas solicitação”, set. 2023 (levantamento por região) ^{2 52 73 54}.
- Metrôpoles – “Polêmica: saiba como funcionam as leis de aborto mundo afora”, out. 2024 (exemplos de países e jurisprudência) ^{13 45 62 40}.
- Human Rights Watch – “Decisión histórica sobre derechos de aborto en Colombia”, fev. 2022 (Colômbia, Argentina, México) ^{30 29}.
- Human Rights Watch – “La Suprema Corte de México ordena la despenalización federal del aborto”, set. 2023 (México) ^{42 51 43}.
- Amnesty International – “El Salvador: Corte IDH... fallo a favor de Beatriz”, dez. 2024 (Caso Beatriz vs. El Salvador) ^{36 38}.
- Amnesty Portugal – “Polónia: Tribunal Constitucional revoga direitos reprodutivos”, out. 2020 (Polónia) ^{15 17 16}.
- Reuters Brasil – “Tribunal sul-coreano derruba lei antiaborto após 65 anos”, abr. 2019 (Coreia do Sul) ^{63 64}.
- Veja – “Defensores do direito ao aborto vencem em 7 estados nos EUA...”, nov. 2024 (EUA pós-Dobbs, estatísticas) ^{46 48}.
- Migalhas – “Espanha autoriza menores de 18 a abortarem sem autorização dos pais”, jun. 2024 (Espanha, decisão Tribunal Constitucional) ^{84 85}.
- CNN Brasil – “França inclui direito ao aborto na Constituição”, mar. 2024 (França, contexto e ampliação do prazo) ^{21 20}.
- Euronews (pt) – “Limite para interrupção da gravidez sobe para 14 semanas em França”, fev. 2022 ⁸⁶.
- Reuters – “Benin parliament votes to legalise abortion”, out. 2021 (Benim) ⁷⁴.
- SeteMargens – “Nova Zelândia aprova lei do aborto quase sem restrições”, mar. 2020 ⁸¹.
- Human Rights Law Centre (Austrália) – “Abortion decriminalised Australia-wide”, set. 2023 ^{78 79}.
- Agência Brasil – “Ato na Paulista contra PL 1.904/2024”, jun. 2024 (dados CRR) ^{87 88}.
- Parlamento Europeu – Resolução P9_TA(2024)0286 (inclusão do direito ao aborto na Carta UE), abr. 2024 ^{24 25}.
- (Outras fontes conforme citadas ao longo do texto).

^{1 2 33 39 52 54 55 56 57 58 59 60 73 75} Aborto é legalizado em 77 países mediante apenas solicitação; confira quais | CNN Brasil

<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/aborto-e-legalizado-em-77-paises-mediante- apenas-solicitacao-confira-quais/>

^{3 4 5 6 7 8 9 10 12 70 87 88} Saiba como é a legislação sobre aborto pelo mundo | Agência Brasil

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-06/saiba-como-e-legislacao-sobre-aborto-pelo-mundo>

11 França se torna primeiro país a proteger o aborto em sua Constituição

<https://www.brasildefato.com.br/2024/03/04/franca-se-torna-primeiro-pais-a-proteger-o-aborto-em-sua-constituicao/>

13 14 40 45 53 61 62 71 72 Polêmica: saiba como funcionam as leis de aborto mundo afora

<https://www.metropoles.com/mundo/polemica-saiba-como-funcionam-as-leis-de-aborto-mundo-afora>

15 16 17 18 19 26 27 82 Polónia: Tribunal Constitucional revoga direitos reprodutivos - Amnistia Internacional Portugal

<https://www.amnistia.pt/polonia-tribunal-constitucional-revoga-direitos-reprodutivos/>

20 21 22 23 França é o primeiro país do mundo a incluir o aborto na Constituição | Blogs | CNN Brasil

<https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/priscila-yazbek/internacional/franca-e-o-primeiro-pais-do-mundo-a-incluir-o-aborto-na-constituicao/>

24 25 50 P9_TA(2024)0286 — Inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da UE — Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de abril de 2024, sobre a inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da UE (2024/2655(RSP))

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202501279

28 Aborto no Uruguai – Wikipédia, a enciclopédia livre

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto_no_Uruguai

29 30 31 32 Decisión histórica sobre derechos de aborto en Colombia | Human Rights Watch

<https://www.hrw.org/es/news/2022/02/24/decision-historica-sobre-derechos-de-aborto-en-colombia>

34 Corte Constitucional suspende temporalmente los requisitos para ...

<https://inredh.org/corte-constitucional-suspende-temporalmente-los-requisitos-para-acceder-a-una-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-caso-de-violacion/>

35 El 28 de abril de 2021, cuando la Corte Constitucional despenalizó ...

<https://www.facebook.com/gkcityec/posts/el-28-de-abril-de-2021-cuando-la-corte-constitucional-despenaliz%C3%B3-la-interrupci%C3%B3n/5224151377607617/>

36 37 38 El Salvador: Corte IDH avanza hacia la justicia reproductiva con el fallo a favor de Beatriz y su familia

<https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-salvador-corte-idh-avanza-hacia-la-justicia-reproductiva-con-el-fallo-a-favor-de-beatriz-y-su-familia/>

41 inconstitucional criminalizar el aborto - Listado de Comunicados

<https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579>

42 43 44 51 La Suprema Corte de Justicia de México ordena la despenalización federal del aborto | Human Rights Watch

<https://www.hrw.org/es/news/2023/09/08/la-suprema-corte-de-justicia-de-mexico-ordena-la-despenalizacion-federal-del-aborto>

46 47 48 49 Defensores do direito ao aborto vencem em 7 estados nos EUA, mas perdem em 3 | VEJA

<https://veja.abril.com.br/mundo/defensores-do-direito-ao-aborto-vencem-em-7-estados-nos-eua-mas-perdem-em-3/>

63 64 65 83 Tribunal sul-coreano derruba lei antiaborto após 65 anos | Reuters

<https://www.reuters.com/article/world/americas/tribunal-sul-coreano-derruba-lei-antiaborto-aps-65-anos-idUSKCN1RN1RX/>

66 Coreia do Sul retira proibição ao aborto - Agência Brasil

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-04/coreia-do-sul-retira-proibicao-ao-aborto>

67 [PDF] THE MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY (AMENDMENT ...

<https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2022/09/India-FACTSHEET-MTP-Amendment-Act-9-22.pdf>

68 Abortion limit raised from 20 to 24 weeks - The Times of India

<https://timesofindia.indiatimes.com/india/abortion-limit-raised-from-20-to-24-weeks/articleshow/87007243.cms>

69 Índia: Supremo Tribunal concede a todas as mulheres o direito ao ...

<https://www.facebook.com/AngoEmprego/posts/%C3%ADndia-supremo-tribunal-concede-a-todas-as-mulheres-o-direito-ao-abortodecidir-fa/5773263962713002/>

74 Benin parliament votes to legalise abortion | Reuters

<https://www.reuters.com/world/africa/benin-parliament-votes-legalise-abortion-2021-10-21/>

76 Self-Managed Abortion in Africa: The Decriminalization Imperative in ...

<https://www.hhrjournal.org/2023/05/14/self-managed-abortion-in-africa-the-decriminalization-imperative-in-regional-human-rights-standards/>

77 [PDF] MANUAL ON THE APPLICATION OF THE MAPUTO PROTOCOL IN ...

<https://equalitynow.org/wp-content/uploads/2025/04/Manual-on-Application-of-Maputo-Protocol.pdf>

78 79 Abortion decriminalised Australia-wide - Human Rights Law Centre

<https://www.hrlc.org.au/projects/abortion-decriminalised-australia-wide/>

80 Abortion in Australia - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Australia

81 Nova Zelândia aprova lei do aborto quase sem restrições | Sete Margens

<https://setemargens.com/nova-zelandia-aprova-lei-do-aborto-quase-sem-restricoes/>

84 85 Espanha autoriza menores de 18 a abortarem sem autorização dos pais - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/quentes/409589/espanha-autoriza-menores-de-18-a-abortarem-sem-autorizacao-dos-pais>

86 Limite para interrupção da gravidez sobe para 14 semanas em França

<https://pt.euronews.com/2022/02/23/limite-para-interruptao-da-gravidez-sobe-para-14-semanas-em-franca>